



PUTUSAN
Nomor 1225 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHMAWATI, bertempat tinggal di Jalan Ketapang Dongkal Nomor 23 RT. 1 RW. 3, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmon Sipahutar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Darmon Sipahutar & Partners, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 8 G Lantai 3, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RASMIDI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pandan RT. 14 RW. 9, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi. DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya;
2. **J. SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soepono Nomor 11 Arteri Permata Hijau RT. 2 RW. 10, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Suresno, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Surez81 & Partner, beralamat di Jalan Panglima Polim Raya, Rukan Grand Panglima Polim Kaveling 30, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023;
3. **PT. WANNAMAS MULTI FINANCE**, berkedudukan di

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5, Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KPKNL TANGERANG I**, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
2. **BPN KOTA TANGERANG**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kaveling 5 RT. 7/RW. 3, Babakan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: PK.0480/CF/1/16/1 tanggal 29 Januari 2016 pada Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum;
4. Menetapkan bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar:
 - 11.1 Hutang pokok dan bunga yang tertunggak sebesar Rp163.000.000.00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - 11.2 Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp36.497.798,00 (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
5. Menyatakan bahwa pengalihan piutang (*cessie*) dari Tergugat III kepada

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2024



Tergugat II tidak mengikat secara hukum kepada Penggugat atau batal demi hukum;

6. Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor 101/23/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diterbitkan Turut Tergugat I tidak sah dan tidak mengikat secara hukum atau batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan pengosongan rumah secara paksa dan melakukan pengusiran terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan kembali rumah yang terletak di Jalan Ketapang Dongkal Nomor 23 RT. 1/RW. 3, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten kepada Penggugat dalam keadaan semula;
9. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk merubah Sertifikat Hak Milik Nomor 4125/Cipondoh Indah dari atas nama Tergugat I kepada atas nama Nyonya Rahmawati (Penggugat);
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini dibacakan;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini dibacakan;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari akibat keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
13. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II agar patuh dan taat terhadap putusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat dengan didasarkan pada itikad buruk dengan tujuan untuk melemahkan keadaan Tergugat (*vexatious litigation*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PN Tng, tanggal 11 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor PK.0480/CF/1/16 /1 tanggal 29 Januari 2016 pada Pasal 4 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara natura yaitu mengembalikan barang-barang seperti keadaan semula kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp6.545.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT BTN tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2024



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1146/Pdt.G/2021/PN. Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Perkara Nomor 24/PDT/2023/PT BTN tertanggal 16 Februari 2023 *juncto* Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1146/Pdt.G/2021/PN.Tng tertanggal 11 Oktober 2022;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor PK.0480/CF/1/16/1 tanggal 29 Januari 2016 pada Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum;
4. Menetapkan hutang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat kepada Terbanding III/dahulu Tergugat III adalah sebesar:
 - 4.1. Hutang pokok dan bunga yang tertunggak sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - 4.2. Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp36.497.798,00 (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2024



tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

5. Menyatakan pengalihan piutang (cessie) dari Termohon Kasasi III/dahulu Pembanding Terbanding III/semula Tergugat III kepada Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/semula Tergugat II tidak mengikat secara hukum kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat atau dibatalkan;
6. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 101/23/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diterbitkan Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, tidak sah dan tidak mengikat atau dibatalkan;
7. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/semula Tergugat I yang melakukan pengosongan rumah secara paksa terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/semula Tergugat I untuk menyerahkan kembali rumah yang terletak di Jalan Ketapang Dongkal Nomor 23 RT. 1/RW. 3, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat dalam keadaan semula;
9. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi II/dahulu Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II untuk merubah Sertifikat Hak Milik Nomor 4125/Cipondoh Indah atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/semula Tergugat I kepada atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat;
10. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/semula Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/semula Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2024



hukum tetap;

12. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari akibat kelalaian melaksanakan putusan ini;
13. Memerintahkan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
15. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/demula Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Hakim Majelis Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 April 2023, kontra memori kasasi tanggal 6 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tangerang dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2024



Bahwa terbukti terhadap fasilitas kredit yang telah diterima Penggugat dari Tergugat III ternyata telah tidak dibayar angsurannya oleh Penggugat kepada Tergugat III sebanyak 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, sehingga berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut diakhiri oleh Tergugat III dengan pengalihan piutangnya secara sah dengan *cessie* kepada Tergugat II dan dikarenakan pihak Penggugat juga tetap tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya kepada Tergugat II, maka pihak Tergugat II mengajukan permohonan lelang objek sengketa yang telah diikat dengan hak tanggungan kepada Turut Tergugat I yang dimenangkan oleh Tergugat I berdasarkan Risalah Lelang Nomor 101/23/2021 tanggal 24 Juni 2021, dan oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat II telah melakukan balik nama atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4125 yang semula atas nama Penggugat beralih menjadi atas nama Rasmidi (Tergugat I);

Bahwa walaupun Tergugat I sebagai pembeli lelang dapat dinyatakan sebagai pembeli lelang objek sengketa yang beriktikad baik dan harus dilindungi, akan tetapi dalam menguasai objek sengketa terbukti Tergugat I telah melakukan eksekusi pengosongan sendiri tanpa prosedur pengosongan melalui permohonan eksekusi pengosongan kepada Pengadilan Negeri setempat, sehingga tindakan pengosongan yang telah dilakukan oleh Tergugat I atas objek sengketa berdasar dan beralasan untuk dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tersebut terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mewajibkan kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara natura kepada Penggugat, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RAHMAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAHMAWATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)